

1501390-88.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... requereu a condenação do acusado pelo tráfico privilegiado. O defensor requereu a fixação da pena-base no mínimo, a atenuação da pena pela confissão e pela menoridade relativa e o recolhimento do tráfico privilegiado.

É o breve relatório.

Decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

As drogas foram apreendidas e periciadas, conforme auto de exibição e apreensão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501390-88.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501390-88.2021.8.26.0617

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO ANTONIO DA COSTA ALENCAR

Juíza de Direito: Dra. Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Vistos.

MARCO ANTONIO DA COSTA ALENCAR, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 22h00, na Av. Dos Evangélicos, 1.567, Campo dos Alemães, em São José dos Campos, estaria trazendo consigo e mantendo em depósito e/ou guardando 26 invólucros plástico de maconha (61.18 gramas), 17 invólucros plástico de maconha (12,94 gramas), 27 Invólucros plástico de maconha (7.96 gramas) e 41 microtubos plásticos tipo "eppendorf" de cocaína (36.65 gramas), sem autorização.

Narra a denúncia que policiais em patrulhamento avistaram o acusado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas com uma sacola nas mãos. Ele foi abordado e os policiais encontraram as drogas na sacola que ele trazia.

O acusado foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 50/53).

O acusado foi notificado (fls. 94) e apresentou defesa prévia (fls. 98/100). A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2021 (fls. 107/108).

Durante a instrução, foram inquiridas testemunhas e o acusado foi interrogado.

Em memoriais, a promotora de justiça requereu a condenação do acusado pelo tráfico privilegiado. O defensor requereu a fixação da pena-base no mínimo, a atenuação da pena pela confissão e pela menoridade relativa e o recolhimento do tráfico privilegiado.

É o breve relatório.
Decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

As drogas foram apreendidas e periciadas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06/07 e laudo de de exame químico-toxicológico de fls. 76/77, com resultado positivo para tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína.

Em juízo, o policial militar Fabio disse que estavam em patrulhamento de rotina em local que é conhecido pelo tráfico. Havia várias pessoas na rua e o acusado estava com uma sacola nas mãos. Ele tentou se misturar a outras pessoas, mas não soltou a sacola. Abordaram-no e verificaram que na sacola havia drogas e dinheiro. Ele disse que receberia R\$ 300,00 pelo trabalho.

O policial militar Carlos disse que durante patrulhamento avistaram alguns indivíduos em local conhecido pelo tráfico de drogas. O acusado estava entre eles, segurando uma sacola. Ao se aproximarem, houve uma dispersão e optaram por abordar o acusado, pois ele estava com a sacola. Na sacola, encontraram maconha, cocaína, skank e R\$ 148,00 em dinheiro trocado. O acusado confessou que estava na prática do tráfico e alegou que ganharia R\$ 300,00 em dinheiro. Ele disse que traficava para conseguir manter o vício.

Interrogado em juízo, o acusado confessou que estava traficando drogas. Era o seu primeiro dia trabalhando para o tráfico. Iria receber R\$ 300,00. Havia perdido o emprego e precisava pagar contas. Trabalhava como jardineiro. Tem 18 anos. Enquanto adolescente, não teve problemas com a justiça.

A prova convence sobre a prática do tráfico pelo acusado.

A prova é uniforme. Os policiais prestaram depoimentos firmes e detalhados e o acusado confessou amplamente a acusação. De tal forma, tendo praticado conduta que se amolda ao tráfico de drogas, impõe-se a sua condenação.

Passo a dosar a pena.

Pena-base: não havendo circunstâncias judiciais a justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo, fixo-a em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa; Agravantes e atenuantes: o acusado confessou o delito e é menor de 21 anos, porém, não há como atenuar a pena para alguém do mínimo; Causas de aumento e diminuição da pena: o acusado é evidentemente um pequeno traficante. Estava com quantidade relativamente pequena de drogas e receberia pelo trabalho exercido. Segundo alegou, havia perdido o emprego de jardineiro e precisava pagar contas. De tal forma, reconheço o tráfico privilegiado e reduzo a pena de 2/3, obtendo 01 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa;

Presentes os requisitos legais, substituo a pena de prisão por duas restritivas de direito, uma consistente em curso profissionalizante (ou, alternativamente, prestação de serviços à comunidade), pelo tempo da condenação, e outra em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

Para a hipótese de conversão, fixo o regime inicial aberto.

Posto isso, julgo procedente a pretensão punitiva e CONDENO o acusado MARCO ANTONIO DA COSTA ALENCAR às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída conforme fundamentação, e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido na posse do acusado em favor da FUNAD. Após o trânsito em julgado, providencie-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

São José dos Campos, 26 de janeiro de 2022.